pratflix▸

MODELO 11 · ESCRITÓRIO

CONTRATO DE HONORÁRIOS

LEI 8.906/94 · CED-OAB, ARTS. 48 A 50

Antes de começar qualquer serviço.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Partes
Cliente e advogado ou sociedade

II Objeto e escopo
Serviço contratado e o que não está incluído

III Honorários
Valor, forma e datas de pagamento

IV Despesas
Custas, deslocamentos e quem paga

V Honorários de sucumbência
Pertencem ao advogado (Lei 8.906/94, art. 23)

VI Rescisão
Como cada parte pode encerrar e o que é devido

VII Foro
Comarca para dúvidas sobre o contrato

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Use a delimitação de escopo da biblioteca**
   O escopo vira a cláusula de objeto.
2. **Confira a tabela da seccional**
   Ela serve de referência para o valor.
3. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, `[assim]`, são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: **[NOME]**, **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, CPF nº **[____]**, residente em **[endereço]**, e-mail **[____]**.

CONTRATADO(A): **[NOME DO ADVOGADO / DA SOCIEDADE]**, inscrito(a) na OAB/**[UF]** sob o nº **[____]**, com escritório em **[endereço]**.

As partes acima ajustam o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O(A) CONTRATADO(A) prestará ao(à) CONTRATANTE os seguintes serviços: **[descreva o serviço de forma precisa, ex.: ajuizamento e acompanhamento de ação de ____ em primeira instância]**.

Parágrafo único. Não estão incluídos neste contrato: **[recursos aos tribunais, cumprimento de sentença, ações conexas, diligências fora da comarca]**, que dependerão de novo ajuste.

CLÁUSULA 2ª – DOS HONORÁRIOS

Pelos serviços, o(a) CONTRATANTE pagará o valor de R$ **[____]** (**[por extenso]**), da seguinte forma: **[à vista / entrada de R$ ____ e ____ parcelas de R$ ____, com vencimento em ____]** **[e/ou ____% sobre o proveito econômico obtido]**.

CLÁUSULA 3ª – DAS DESPESAS

Custas, taxas, perícias, cópias e deslocamentos correm por conta do(a) CONTRATANTE, mediante prestação de contas.

CLÁUSULA 4ª – DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Os honorários de sucumbência pertencem ao(à) CONTRATADO(A), sem prejuízo dos honorários contratados (arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994).

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

Fornecer documentos e informações verdadeiras e completas, manter seus dados de contato atualizados e comunicar qualquer fato novo relacionado ao objeto.

CLÁUSULA 6ª – DA REVOGAÇÃO E DA RENÚNCIA

Em caso de revogação do mandato ou de renúncia, são devidos os honorários proporcionais ao trabalho realizado, observado o Código de Ética e Disciplina da OAB.

CLÁUSULA 7ª – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **[____]** para dirimir questões relativas a este contrato.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em duas vias.

[Cidade], **[data]**.

[CONTRATANTE]

[CONTRATADO(A)] – OAB/[UF] nº [____]

Testemunhas:

1. [Nome e CPF]
2. [Nome e CPF]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Escopo claro
- [ ] Forma de pagamento definida
- [ ] Assinatura das partes
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.